



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001706 2025

Tocache,

26 MAY 2025



VISTO, El Expediente N° 016-2025830540, el Memorando N° 536-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 16 de mayo 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el Expediente Judicial N° 00099-2015-0-2209-JM-CI-01, a favor de **JOSE, CONDE VELA AREVALO**; con DNI N° 00992801, y demás documentos adjuntos en un total treinta y tres (33) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:



Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

De acuerdo al artículo 51° de la Ley N° 24029, Ley del profesorado modificado por la Ley N° 25212 artículo 1° que Precisa, el derecho al subsidio por luto y gastos de sepelio, dispuestos en el artículo 51° de la Ley del Profesorado N° 24029 y su modificatoria dispuesta por Ley N° 25212, se reconocen y pagan en función a lo dispuesto por el artículo 219° del D.S.019-90-ED, se establece que le corresponde dos remuneraciones Integrales o totales por Subsidio por Luto y dos remuneraciones integrales por Gastos de Sepelio, sin embargo se debe tener en cuenta lo establecido en la propia Ley del profesorado que el cálculo debe hacerse de acuerdo a la remuneración total integral y no de acuerdo a la remuneración total permanente como lo establece el inciso b) del artículo 8 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM al establecer que "b) Remuneración Total .- es aquella que está constituida por la Remuneración Total permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por la Ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/condiciones distintas al



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001706 2025



DRE/UE-303/ADM-GRRHH. de fecha 10 de marzo de 2025, recomienda realizar las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de la deuda dentro del plazo de Ley. Con Informe N° 056-2025 GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRHH-DS de fecha 10 de marzo de 2025. Da a conocer el cálculo en respuesta a la Resolución N° 14, de fecha 8 de abril 2025.



Que, el accionante **JOSÉ CONDE VELA AREVALO**, interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el expediente judicial N°00099-2015-0-2209-**JM-CI-01**; siendo así, mediante Resolución N°05 de fecha 23 de mayo del 2016, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, declara **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** la Resolución Directoral N°0963-2014, de fecha 08 de julio de 2014 y la Resolución Directoral Regional N°2815-2014-GRSM/DRE, de fecha 03 de octubre de 2014; y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa disponiendo el pago del reintegro de **CUATRO REMUNERACIONES TOTALES O ÍNTEGRAS del SUBSIDIO POR LUTO y GASTOS DE SEPELIO** por el fallecimiento de su señora madre Rosario Arévalo Mendoza, debiendo precisarse que el indicado demandante solo corresponde abonársele el reintegro de los montos que no percibió como consecuencia de haberse adoptado equivocadamente el parámetro de cálculo establecido sobre la base de la remuneración total permanente, teniéndose en cuenta que por este concepto percibió una suma menor a la que le correspondía; debiendo calcularse sobre la base de la remuneración total o íntegra, con deducción de los importes que hayan sido abonados a la demandante por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente, la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres generándose la Resolución N° 9 de fecha 19 de abril del 2017 que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada y **DECLARÁNDOSE CONSENTIDA y REQUIRIÉNDOSE** su ejecución mediante Resolución N°14 de fecha 8 de abril del 2025, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache.

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

De conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; **Ley N° 27444**, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en uso de las facultades que le confiere las normas legales vigentes (**RDR. N° 3842-2024**).

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de **JOSÉ CONDE, VELA AREVALO**, con DNI N° 00992801 recaída en el expediente Judicial N°



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001706 2025



15/02/1994	11/03/2025	FACTOR	1.70767	882.94	1507.77
------------	------------	--------	---------	--------	---------

(A) Total Obligaciones

882.94

(B) Total Intereses Legales

1,507.77

TOTAL (A) + (B)

S/.
2,390.71

(*) Calculador de Intereses Legales Banco Central de Reserva del Perú, expresada en moneda soles (S/.)
adjunto copia

SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 60/100 SOLES

FUENTE:

R.D.-S.R.E. 0038-1994

RDR. N° 0519

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

CALCULO DE LOS SUBSIDIOS	Subsidio por Luto	Subsidio por Gasto de Sepelio
Fecha del Incidente (Fallecimiento del Familiar)	15/02/1994	15/02/1994
Remuneración Total Integra Percibida	268.40	268.40
# de Remuneraciones Integrales	2	2
Subsidio que debió pagarse	536.80	536.80
Suma de Subsidio Pagado por R.D. N° 0147-2008-UGELT	-190.66	0.00
Subsidio pendiente de Pago	346.14	536.80
Total, Subsidio por reintegrar	882.94	
Interés legal nominal al 11-03-2025	1507.77	
Total, Adeudado	2,390.71	



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001706 2025



ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N°0963-2014, de fecha 08 de julio de 2014, por mandato Judicial que se encuentra contenida en la Resolución N° 05, de fecha 23 de mayo de 2016, emitida ante el Juzgado Mixto-Sede Tocache

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolución a través de Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, al administrado, Dirección Regional de Educación de San Martín y a la Procuraduría Pública Regional de San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH